

Město Beroun

Městský úřad

Kancelář tajemníka

Martin Veselý
Sadová 101/18
266 01 Beroun
DS: bv772dc

Datum: 27. 4. 2026 Číslo jednací: MBE/32586/2026/KT-PoK Spisová značka: INF/27/2026
Vyřizuje / telefon: Mgr. Ivana Jerling/311654129 E-mail: ivana.jerling@muberoun.cz

INF/27/2026**Věc: Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.**

Vážený pane zastupiteli,

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, doručené dne 24. 3. 2026, týkající se projektu „Jižní paralelní komunikace Beroun – I. etapa“, Vám sdělujeme následující:

č. 1. Personální zajištění projektu

Žádám o sdělení:

- kdo (jméno, příjmení a funkce) byl pověřen přípravou projektu,
 - kdy k tomuto pověření došlo,
 - na základě jakého rozhodnutí (např. usnesení rady/zastupitelstva, interní akt řízení apod.).
- Požaduji přehled rozdělený podle jednotlivých volebních období.

Město Beroun jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, obdrželo Vaši žádost o poskytnutí informací týkajících se personálního zajištění projektu „Jižní paralelní komunikace Beroun – I. etapa“, a po jejím posouzení sděluje následující:

Předně je nutno uvést, že požadavek směřuje k identifikaci konkrétní fyzické osoby, která by byla formálně pověřena přípravou uvedeného projektu, včetně určení okamžiku takového pověření a právního titulu (např. usnesení orgánu obce či interní akt řízení).

K tomu povinný subjekt konstatuje, že taková informace ve smyslu § 3 odst. 3 citovaného zákona neexistuje, neboť žádná konkrétní fyzická osoba nebyla individuálním aktem pověření určena k přípravě projektu jako celku.

Projekt uvedeného rozsahu a významu je zajišťován v rámci samostatné působnosti obce (§ 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích), a to standardním způsobem odpovídajícím organizačnímu a kompetenčnímu uspořádání města. Nejedná se tedy o činnost svěřenou jedné osobě na základě individuálního rozhodnutí, nýbrž o souhrn činností vykonávaných v rámci dělby působnosti mezi orgány obce a jednotlivé organizační útvary městského úřadu. Na úrovni orgánů města je projekt průběžně projednáván a řízen v rámci kolektivních rozhodovacích procesů rady města a zastupitelstva města (§ 84 a § 102 zákona o obcích). V rovině operativní koordinace je projekt zajišťován členem rady města s příslušnou věcnou gescí, kterým je radní pro oblast majetku Ing. Michal Mišina, jenž v dané věci zajišťuje koordinaci postupů jménem města. Blíže ke kompetencím viz text níže.

Na úrovni Městského úřadu Beroun jsou jednotlivé dílčí úkony vykonávány v rámci věcné příslušnosti jednotlivých odborů, zejména odboru majetku a investic, právního odboru Kanceláře tajemníka a finančního odboru, případně dalších organizačních složek dle aktuální fáze projektu. Tyto činnosti vyplývají z vnitřních předpisů upravujících organizační strukturu a kompetence jednotlivých útvarů, nikoliv z individuálních pověření konkrétních zaměstnanců ve vztahu k projektu jako celku.

S ohledem na výše uvedené nelze poskytnout:

jméno a příjmení konkrétní osoby pověřené přípravou projektu,

datum takového pověření,

ani označení konkrétního rozhodnutí, kterým by k takovému pověření došlo,

neboť žádné takové individuální pověření nebylo vydáno a požadovaná informace tedy neexistuje.

K požadavku na rozdělení dle jednotlivých volebních období povinný subjekt uvádí, že ani v tomto členění nelze poskytnout odlišné údaje, neboť model zajištění projektu byl a je kontinuálně založen na výše popsaném principu kolektivního rozhodování orgánů obce a výkonu činností prostřednictvím příslušných odborů městského úřadu. Personální obsazení jednotlivých funkcí se v čase neměnilo (vzhledem k výsledkům komunálních voleb a pracovněprávních vztahů), nikoliv však formou individuálních pověření k přípravě projektu jako celku.

Radní města a současně místostarosta, Ing. Michal Mišina, vykonává svou funkci v rámci pravomocí a odpovědností stanovených zákonem o obcích, přičemž jeho postavení v orgánech samosprávy plyne především z ustanovení § 99 a § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Radní je členem rady obce – tedy výkonného orgánu, který svou činností odpovídá zastupitelstvu a má klíčovou roli v samostatné působnosti obce. Funkce radního je obsazována z řad členů zastupitelstva obce, kteří jsou voleni v obecních volbách občany obce na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva podle ustanovení § 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění. Funkce člena rady je tedy odvozena od jeho zvolení do zastupitelstva a následného zvolení radou.

Konkrétní kompetence radního zpravidla vycházejí z vnitřního rozdělení gescí v rámci rady obce, které schvaluje rada na svém ustavujícím zasedání nebo během jednotlivých volebních období. Radním může být svěřena konkrétní oblast (například správa městského majetku), za kterou je odpovědný a ve které koná v rámci pravomocí uložených radě obce zákonem i konkrétním rozdělením působnosti uvnitř rady.

Mezi hlavní oblasti, kde radní jako člen rady rozhoduje, případně koordinuje činnost, patří například:

- příprava návrhů pro jednání zastupitelstva a plnění jeho usnesení,
- hospodaření obce podle schváleného rozpočtu,
- vydávání obecně závazných vyhlášek a nařízení,
- rozhodování ve věcech obce jako jediného společníka obchodních společností,
- dozor a kontrola nad plněním úkolů obecního úřadu a komisemi rady,
- určování organizační struktury úřadu, schvalování organizačního řádu.

Tato činnost radních, včetně Ing. Michala Mišiny, přímo navazuje na demokratický základ samosprávy, kdy jsou členové rady – stejně jako členové zastupitelstva – voleni na čtyřleté období v obecních volbách podle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.

č. 2. Odpovědnost za projekt

Žádám o sdělení:

- kdo je (nebo byl) hlavní odpovědnou osobou za projekt,
- kdo nese odpovědnost za:
 - koordinaci projektu,
 - dodržení harmonogramu,
 - hospodaření s finančními prostředky,
- zda byla odpovědnost formálně stanovena a jakým dokumentem.

Předně je nezbytné vymezit postavení města Beroun ve vztahu k předmětnému projektu. Uvedená stavba je investiční akcí Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, o. p. (dále též KSÚS), který v daném případě vystupuje jako stavebník a investor. Tomu odpovídá i primární odpovědnost za přípravu, koordinaci a realizaci projektu.

Město Beroun není v postavení investora ani hlavního nositele projektu, a tudíž nenese komplexní odpovědnost za projekt jako celek. Jeho role je dána jednak postavením územně samosprávného celku, na jehož území má být stavba realizována, jednak smluvním vztahem se Středočeským krajem.

Na základě smlouvy o spolupráci uzavřené mezi městem Beroun a Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, o. p. (viz příloha) dochází k rozdělení dílčích práv a povinností mezi subjekty. Tato smlouva upravuje zejména součinnost při přípravě projektu, koordinaci vybraných činností a spolupráci při řešení majetkoprávních vztahů a dalších navazujících otázek.

K jednotlivým dotazům uvádíme:

„Kdo je (nebo byl) hlavní odpovědnou osobou za projekt“

Ve vztahu k městu Beroun neexistuje konkrétní fyzická osoba, která by nesla odpovědnost za projekt jako celek. Jak bylo uvedeno výše, hlavní odpovědnost za projekt náleží Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje, o. p. jako investorovi stavby. V rámci města Beroun je zajišťována pouze dílčí koordinace a součinnost, a to v rámci standardního výkonu samostatné

působnosti a činnosti jednotlivých orgánů a odborů, nikoliv prostřednictvím individuálně určené „hlavní odpovědné osoby“.

Odpovědnost za koordinaci projektu, dodržení harmonogramu a hospodaření s finančními prostředky

Odpovědnost za tyto klíčové oblasti je primárně na straně Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, o. p. jako stavebníka a investora. Současně je však nutno uvést, že v určitém rozsahu je koordinace a součinnost rozdělena mezi Středočeský kraj a město Beroun na základě výše uvedené smlouvy o spolupráci.

Koordinace projektu probíhá na úrovni investora (Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje, o. p.), přičemž město Beroun se podílí na dílčích jednáních, zejména ve vztahu k dotčenému území, infrastruktuře a návazným projektům.

Dodržení harmonogramu je odpovědností investora, přičemž město Beroun může svými úkony ovlivnit pouze dílčí aspekty, typicky v rámci správních řízení či poskytování součinnosti.

Hospodaření s finančními prostředky spojenými s realizací stavby náleží Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje, o. p. Město Beroun hospodaří pouze s vlastními prostředky v rozsahu vyplývajícím ze smluvních závazků či souvisejících aktivit.

„Zda byla odpovědnost formálně stanovena a jakým dokumentem“

Rozdělení odpovědností mezi město Beroun a Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, o. p. je upraveno smlouvou o spolupráci, která představuje základní právní rámec jejich vzájemných vztahů v souvislosti s projektem. Nad rámec této smlouvy vyplývá odpovědnost jednotlivých subjektů rovněž z obecně závazných právních předpisů, zejména ze stavebního zákona a souvisejících předpisů upravujících postavení stavebníka.

Ve vztahu k městu Beroun nebyl vydán žádný samostatný interní či individuální akt, kterým by byla komplexní odpovědnost za projekt svěřena konkrétní fyzické osobě.

Současně je vhodné doplnit, že činnosti města Beroun v rámci projektu nekončí vydáním pravomocných rozhodnutí ve správních řízeních, nicméně jejich další průběh již město nemůže zásadním způsobem ovlivnit. Město zde nadále vystupuje především v postavení účastníka řízení jako obce, na jejímž území má být stavba realizována, a dále jako subjekt poskytující součinnost zejména při řešení majetkoprávních vztahů dotčených projektem. Tato skutečnost nemění nic na tom, že rozhodující vliv na realizaci projektu, jeho harmonogram i financování má investor, tedy Středočeský kraj.

č. 3. Jednání s vlastníky pozemků

Žádám o sdělení:

- kdo (jméno, funkce) byl pověřen jednáním s vlastníky dotčených pozemků,
- kdy k pověření došlo a na základě jakého dokumentu,
- zda byly využity externí osoby či firmy.

Současně žádám o poskytnutí:

- kopií pověření, plných mocí či smluv.

Požadované informace se obsahově překrývají s okruhy dotazů, na které již bylo odpovězeno v předchozích částech této odpovědi, zejména pokud jde o otázku personálního zajištění projektu a rozdělení odpovědností.

Jak již bylo uvedeno, město Beroun nepostupuje při zajišťování souvisejících činností formou individuálního pověřování konkrétních fyzických osob k jednání jménem města v rámci celého projektu. Jednání s vlastníky dotčených pozemků probíhají v rámci standardního výkonu působnosti příslušných odborů Městského úřadu Beroun, zejména v oblasti majetkoprávní agendy, a to v návaznosti na konkrétní fázi projektu a potřeby investora, kterým je Středočeský kraj.

K jednotlivým dílčím dotazům uvádíme:

- kdo byl pověřen jednáním s vlastníky dotčených pozemků

Konkrétní fyzická osoba nebyla k této činnosti individuálně pověřena samostatným aktem. Jednání jsou zajišťována zaměstnanci města zařazenými v příslušných organizačních útvech dle jejich pracovní náplně a kompetencí, případně ve spolupráci s vedením města v rovině politické koordinace.

- kdy k pověření došlo a na základě jakého dokumentu

K vydání individuálního pověření ve smyslu samostatného dokumentu (např. plné moci či rozhodnutí orgánu města) nedošlo, neboť činnosti jsou vykonávány v rámci běžného výkonu agendy vyplývající z organizační struktury úřadu a z uzavřených smluvních vztahů.

- Zda byly využity externí osoby či firmy

V rozsahu činností zajišťovaných městem Beroun nebyly pro jednání s vlastníky systematicky využívány externí osoby na základě samostatného pověření k zastupování města v této věci. Nelze však vyloučit, že v rámci širší přípravy projektu využívá externí subjekty investor, tj. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, o. p, což však není v dispoziční sféře města Beroun.

K požadavku na poskytnutí kopií pověření, plných mocí či smluv povinný subjekt sděluje, že žádné takové dokumenty ve vztahu k individuálnímu pověření konkrétní osoby k jednání s vlastníky dotčených pozemků nemá k dispozici, neboť nebyly vydány. Ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. se tedy jedná o neexistující informace.

Současně odkazujeme na již poskytnuté informace týkající se smlouvy o spolupráci mezi městem Beroun a Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, o. p, která upravuje rámec součinnosti, včetně oblasti majetkoprávního vypořádání, a která je poskytována jako příloha odpovědi.

č. 4. Majetkoprávní příprava

Žádám o aktuální přehled:

- počtu pozemků:
 - již vykoupených,
 - připravených k odkupu,
 - v jednání,
 - řešených jiným způsobem (např. věcná břemena, směny, vyvlastnění),
- identifikace pozemků (parcelní čísla a katastrální území),
- počtu vlastníků, kteří odmítli prodej,
- průměrné ceny za m².

K počtu pozemků: 69 pozemků cizích vlastníků.

Pozn.: Počet pozemků se nerovná počtu vlastníků. Některý vlastník má ve vlastnictví více pozemků, které mají být dotčeny stavbou jižní paralelní komunikace, a u některých pozemků je naopak několik spoluvlastníků.

- již vykoupených – Uzavřena 1 kupní smlouva na podíly na 4 pozemcích, se čtyřmi spoluvlastníky z pěti (v současné době je podaný návrh na zápis vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí. Viz příloha). Uzavření kupní smlouvy bylo schváleno usnesením č. 12/2026 Zastupitelstvem města Beroun ze dne 4. 3. 2026.

- připravených k odkupu – Do Zastupitelstva města Beroun je na zasedání, které se bude konat dne 29. 4. 2026 připraveno k projednání uzavření 7 kupních smluv na koupi 4 celých pozemků a podílů na třech pozemcích.

- řešených jiným způsobem (např. věcná břemena, směny, vyvlastnění) - Byli osloveni všichni vlastníci cizích pozemků. S ohledem na dosud probíhající jednání ohledně způsobu majetkoprávního narovnání nelze v současné době zcela konkretizovat počet řešení jiným způsobem. Dle předběžných vyjádření některých vlastníků (většinou se jedná o právnické osoby): 2 pozemky by se měly řešit formou zřízení VB (1 vlastník), u 33 pozemků (6 vlastníků) je požadována směna pozemků (ale konkrétní pozemky města Beroun, které by měly být předmětem směny nebyly dosud vyspecifikovány), 2 pozemky (1 vlastník) by měly být převedeny bezúplatně. Konkrétní způsob narovnání však musí projednat a odsouhlasit Zastupitelstvo města Beroun. V současné době neprobíhá žádné vyvlastňovací řízení.

- identifikace pozemků (parcelní čísla a katastrální území) – viz příložená tabulka se seznamem pozemků
- počtu vlastníků, kteří odmítli prodej – v současné době žádný z oslovených vlastníků neodmítl prodej
- průměrné ceny za m² - ø 928,46 Kč/m² (průměrná cena vychází ze zpracovaného znaleckého posudku - cena obvyklá).

č. 5. Smlouvy a dodatky

Žádám o:

- seznam všech smluv souvisejících s projektem,
- kopie těchto smluv včetně dodatků, zejména:
 - smlouvy na projektové práce,
 - smlouvy o spolupráci (s krajem, městem Králův Dvůr apod.),
 - smlouvy související s výkupy pozemků.

U každé smlouvy uveďte:

- datum uzavření,
- smluvní strany,
- cenu,
- odpovědnou osobu za uzavření.

Na základě Vašeho konkrétně formulovaného týkajícího se smluvních vztahů v rámci projektu „Jižní paralelní komunikace Beroun – I. etapa – nové autobusové nádraží – II/116 (včetně přemostění Berounky)“, poskytujeme níže požadované informace v přesném rozsahu a členění podle Vašeho požadavku. Odpověď vychází z povinnosti veřejného zadavatele zveřejňovat a poskytovat informace o uzavřených smlouvách, včetně jejich podstatných náležitostí, jak to stanoví právní předpisy.

Přílohou této informace jsou konkrétní dokumenty:

1. Smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů na akci „Jižní paralelní komunikace Beroun – I. etapa – nové autobusové nádraží – II/116 (včetně přemostění Berounky)“ mezi Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, o. p. a městem Beroun ze dne 26. 7. 2023
2. Smlouva na administraci veřejné zakázky „Generální projektant akce Jižní paralelní komunikace Beroun – I. etapa – nové autobusové nádraží – II/116 (včetně přemostění Berounky)“ mezi městem Beroun a společností ACCON T&T services, s.r.o., ze dne 20. 11. 2023
3. smlouva na zhotovení projektové dokumentace mezi městem Beroun a zhotovitelem Společností PGP/PTX/Spektra – Jižní paralelní komunikace – Beroun – 1.etapa, ze dne 28. 2. 2024
4. Kupní smlouva uzavřená na základě usnesení Zastupitelstva města č. 12/2026 ze dne 4. 3. 2026

V souladu se zákonnými požadavky v oblasti poskytování informací veřejného sektoru přikládáme identifikované a dostupné smlouvy s požadovanými údaji.

č. 6. Veřejné zakázky

Žádám o přehled všech veřejných zakázek souvisejících s projektem, včetně:

- předmětu zakázky,
- vítězného uchazeče,
- nabídkové ceny,
- počtu uchazečů.

Z uzavřené Smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů na akci „Jižní paralelní komunikace Beroun – I. etapa – nové autobusové nádraží – II/116 (včetně přemostění Berounky)“ mezi Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, o. p. a městem Beroun ze dne 26. 7. 2023, je město zavázáno, kromě jiného, nechat vypracovat a předat KSÚS zpracovanou projektovou dokumentaci ve stupních DÚR, DSP a PDPS. Smlouva o spolupráci byla schválena usnesením rady města č. 360/19/RM/2023 dne 19. 7. 2023.

Z výše uvedeného důvodu uzavřelo město smlouvu na administraci veřejné zakázky „Generální projektant akce Jižní paralelní komunikace Beroun – I. etapa – nové autobusové nádraží – II/116 (včetně přemostění Berounky“. Smlouva byla uzavřena dne 20. 11. 2023 se společností ACCON T&T services, s.r.o., na základě zmocnění v ustanovení článku 13.2. Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek č. 3/2019, která byla přijata Zastupitelstvem města Beroun usnesením č. 98/2019 ze dne 18. 12. 2019. Smlouva je zveřejněna: <https://smlouvy.gov.cz/smlouva/26570519> a dále Veřejné zakázky - E-ZAK Města Beroun

Samotné zadávací řízení je zdokladováno na profilu zadavatele: Veřejné zakázky - E-ZAK Města Beroun

Zadávací dokumentace byla schválena usnesením rady města č. 504/26/RM/2023 ze dne 25. 10. 2023.

Na základě zadávacího řízení byla dne 28. 2. 2024 uzavřena smlouva na zhotovení projektové dokumentace s účastníkem Společnost PGP/PTX/Spektra – Jižní paralelní komunikace – Beroun – 1.etapa (pozn. jedná se o sdružení společností, kdy správcem společnosti je PRAGOPROJEKT, a.s.). Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením rady města č. 42/32/RM/2024 ze dne 21. 1. 2024. Smlouva je zveřejněna: <https://smlouvy.gov.cz/smlouva/27828583> a dále Veřejné zakázky - E-ZAK Města Beroun

č. 7. Náklady projektu

Žádám o sdělení:

- celkových dosud vynaložených nákladů,
- plánovaných nákladů,
- rozdílů mezi plánem a skutečností,
- přehledu nákladů po jednotlivých letech.

Jako odpověď na Vaše konkrétní otázky počínaje celkovými dosud vynaloženými náklady uvádíme následující odpověď.

Do dnešního dne bylo v souvislosti s projektem „Jižní paralelní komunikace Beroun – I. etapa – nové autobusové nádraží – II/116 (včetně přemostění Berounky)“ uhrazeno:

- 114.950 Kč včetně DPH společnosti ACCON T&T services, s.r.o., jako smluvní odměna za organizaci zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky „Projektová dokumentace Jižní paralelní komunikace Beroun – I. etapa – nové autobusové nádraží – II/116 (včetně přemostění Berounky)“. Smlouva je připojena v příloze.
- 5.457.100 Kč včetně DPH společnosti Společností PGP/PTX/Spektra – Jižní paralelní komunikace – Beroun – 1.etapa, jako smluvní odměna za dosud provedené projekční práce. Plnění smlouvy stále probíhá, celková smluvní cena za zpracování projektové dokumentace a navazující inženýrskou činnost a autorský dozor, dle rozsahu uvedeného ve smlouvě, činí: 9.559.000 Kč včetně DPH. Smlouva je připojena v příloze.

Dále co se týká plánovaných nákladů uvádíme, že ve schváleném rozpočtu města na rok 2026 jsou vyhrazeny prostředky na úhradu zbývajících částí nákladů vyplývajících z uzavřené smlouvy se Společností PGP/PTX/Spektra – Jižní paralelní komunikace – Beroun – 1.etapa, a na majetkoprávní vypořádání s vlastníky pozemků.

K otázce rozdílu mezi plánem a skutečností je třeba uvést, že vzhledem k jednání s vlastníky pozemků, které stále probíhají, na tuto otázku nelze nyní odpovědět. Po kompletním dokončení, zcela jistě bude možné uvedené vyhodnotit

K požadovanému přehledu nákladů v jednotlivých letech uvádíme pokud možno co nejpresnější informace, následovně.

2023 – 114.950 Kč včetně DPH za administraci zadávacího řízení.

2024 – 1.282.600 Kč včetně DPH za činnosti dle smlouvy se Společností PGP/PTX/Spektra – Jižní paralelní komunikace – Beroun – 1.etapa

2026 – 4.174.500 Kč včetně DPH za činnosti dle smlouvy se Společností PGP/PTX/Spektra – Jižní paralelní komunikace – Beroun – 1.etapa

2026 – 659.288 Kč za výkup pozemku dle kupní smlouvy uzavřené na základě usnesení Zastupitelstva města č. 12/2026 ze dne 4. 3. 2026

Jedná se o předběžné vyčíslení, které je uvedeno v projektové dokumentaci, která je Vám poskytována: Odhad stavebních nákladů je vyčíslen v DSP v části „Odhad stavebních nákladů“ a činí 360 169 872, - Kč bez DPH.

č. 8. Harmonogram projektu

Žádám o poskytnutí:

- původního harmonogramu,
- aktuálního harmonogramu,
- přehledu všech změn harmonogramu,
- důvodů těchto změn a zpoždění.

Otázka harmonogramu projektu je neoddelitelně spjata s výše popsáním postavením jednotlivých subjektů a se smluvním rámcem spolupráce mezi městem Beroun a KSÚS.

Harmonogram realizace projektu není samostatným dokumentem vytvářeným či spravovaným městem Beroun, nýbrž představuje součást plnění závazků investora vyplývajících ze smlouvy o spolupráci a z jeho postavení stavebníka. Jeho tvorba, aktualizace i případné změny spadají výlučně do dispoziční sféry investora.

Město Beroun proto:

- harmonogram projektu nevytváří ani neschvaluje,
- nevede jeho evidenci v požadované podobě,
- a nemá ani reálnou možnost jeho obsah jakkoli ovlivňovat.

Tento přístup odpovídá nejen smluvnímu ujednání mezi oběma subjekty, ale i skutečnosti, že řízení časového průběhu realizace je integrální součástí investorské činnosti. Z povahy věci tedy nejde o oblast, do níž by město Beroun mělo vstupovat nad rámec poskytování nezbytné součinnosti.

Současně lze uvést, že ani z hlediska zájmů města není účelné do harmonogramu realizace jako takového zasahovat, neboť odpovědnost za jeho nastavení, plnění i případné změny nese investor, tedy Středočeský kraj.

Konkrétní harmonogram realizace bude ze strany investora zpracován až po splnění rozhodujících podmínek přípravy projektu, zejména po zajištění pravomocného stavebního povolení a projektové dokumentace pro výběr zhotovitele. Předpokládaný termín předání podkladů ze strany města Beroun je orientačně stanoven na 05/2027.

Ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. tedy město Beroun nedisponuje požadovanými konkrétními dokumenty (původní harmonogram, jeho aktualizace ani přehled změn), neboť tyto informace jsou vytvářeny mimo jeho působnost. Harmonogram příprav je obsahem uzavřených smluv, jak je uvedeno v textu výše a je přílohou odpovědi.

č. 9. Povolovací proces

Žádám o sdělení:

- stavu jednotlivých řízení (územní řízení, stavební řízení apod.),
- dat podání žádostí,
- vydaných rozhodnutí,
- případných odvolání nebo sporů.

K uvedenému uvádíme, že posouzení rozsahu žádosti bylo provedeno podle jejího obsahu (§ 14 odst. 2 citovaného zákona), přičemž povinný subjekt vycházel z toho, že žádost směřuje ke konkrétně označené části projektu „Jižní paralelní komunikace Beroun – I. etapa – nové autobusové nádraží – II/116 (včetně přemostění Berounky)“. Tomuto vymezení odpovídá i rozsah vyhledaných a následně poskytnutých smluvních dokumentů. V návaznosti na Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, považuje povinný subjekt za nezbytné poskytnout nejen formální výčet požadovaných skutečností, ale rovněž jejich věcný a právní kontext, a to v rozsahu odpovídajícím zásadám dobré správy, transparentnosti a přezkoumatelnosti poskytovaných informací. Ve vztahu k Vámi požadovanému okruhu informací týkajících se smluvní dokumentace k projektu „Jižní paralelní komunikace Beroun – I. etapa – nové autobusové nádraží – II/116 (včetně přemostění Berounky)“ povinný subjekt uvádí, že identifikoval a poskytl veškeré smlouvy, které se bezprostředně vztahují k předmětné etapě projektu, tedy k části, jež je předmětem Vaší žádosti.

Vaše žádost byla formulována konkrétně ve vztahu k výše uvedené etapě projektu (I. etapa – nové autobusové nádraží – II/116 včetně přemostění Berounky), a proto byly poskytnuty ty informace a dokumenty, které se k této části bezprostředně vztahují. Tento postup odpovídá ustálené aplikační praxi i judikatuře správních soudů, dle nichž je povinný subjekt oprávněn – a současně povinen – vymezit rozsah poskytovaných informací v souladu s obsahem žádosti, aniž by svévolně rozšiřoval její předmět nad rámec žadatelem vymezeného okruhu. Poskytnutí informací nad rámec žádosti by totiž mohlo vést k nepřehlednosti odpovědi a v krajním případě i k porušení zásady hospodárnosti veřejné správy. Pro úplnost však povinný subjekt tuto skutečnost uvádí jako doplňující informaci, a to výhradně za účelem širší orientace v rámci celého infrastrukturního projektu. Pokud by měl žadatel zájem i o informace týkající se tohoto či jiných navazujících úseků, je možné podat samostatnou žádost, která bude posouzena a vyřízena v souladu s citovaným zákonem.

Tímto povinný subjekt považuje poskytnuté informace za úplné ve vztahu k předmětu podané žádosti. Povinný subjekt do odpovědi zahrnul smlouvy a související dokumentaci, které mají přímou věcnou souvislost s uvedenou částí projektu. Uvedený postup je v souladu se zásadou dispoziční, kdy je to právě žadatel, kdo vymezuje rozsah požadovaných informací, a povinný subjekt není oprávněn tento rozsah bez dalšího rozšiřovat. Poskytnuté informace tak představují úplný soubor smluvní dokumentace evidované k dané části projektu ke dni vyřízení žádosti.

č. 10. Dokumentace (DIO, studie, projektová dokumentace)

Žádám o:

- informace o objednání a zpracování veškeré dokumentace (DIO, etapizace, harmonogramy, studie),
- identifikaci zpracovatelů,
- ceny,
- aktuální stav zpracování,
- kopie těchto dokumentů.

Na základě zápisu z jednání výkonného výboru konaného dne 7. 4. 2026 Vás informujeme, že činnosti související s přípravou a realizací projektu probíhají v úzké koordinaci všech dotčených subjektů. Ze zápisu dále vyplývá, že zpracování dopravně inženýrského opatření (DIO) bylo zadáno jako samostatný úkol specializovanému subjektu. Harmonogram jednotlivých kroků počítá s dokončením a předložením hotového DIO v termínu do konce dubna 2026.

Tento postup je plně v souladu s požadavky na koordinaci projektových činností a plnění příslušných legislativních a procesních postupů. Zajišťuje, že dopravně inženýrská opatření budou zpracována kvalitně a v návaznosti na další etapy projektu.

Pokud byste měl zájem o bližší informace k jednotlivým fázím zpracování DIO, nebo si přál upřesnit specifické detaily týkající se koordinace či zapojených subjektů, rádi Vám na požádání poskytneme další podrobnosti, příslušný zápis z jednání výkonného výboru je poskytován přílohou.

Dokumentace pro vydání společného povolení DUSP, zpracovaná společností PGP/PTX/Spektra – Jižní paralelní komunikace – Beroun – 1.etapa, je přílohou této odpovědi, ale vzhledem k velikosti, Vám bude zaslána informace s přístupovými údaji na sdílený prostor na adrese: <https://sdileni.muberoun.cz/>.

č. 11. Financování projektu

Žádám o sdělení:

- zdrojů financování (město, kraj, dotace apod.),
- podaných žádostí o dotace,
- jejich stavu.

Zdroje financování celého projektu jsou odpovídají tomu, kterou část projektu, který ze zadavatelů zajišťují dle uzavřené Smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů na akci „Jižní paralelní komunikace Beroun – I. etapa – nové autobusové nádraží – II/116 (včetně přemostění Berounky)“ mezi KSÚS a městem Beroun (dále též „Smlouva o spolupráci“), pro podrobnosti vizte čl. III. odst. 1 a 2 Smlouvy o spolupráci.

Město Beroun má financování zajištěno v rozpočtu města na základě schváleného rozpočtu. Finanční prostředky na stavební část bude KSÚS v budoucnu zajišťovat i z dotačních zdrojů. Uvedené ale řeší následné kroky, které nelze s odkazem na zákon č.106/1999 Sb., předjímat, tudíž poskytovat.

č. 12. Koordinace s jinými projekty

Žádám o sdělení:

- jak je projekt koordinován s dalšími významnými stavbami (např. železniční infrastruktura),
- zda existují smlouvy nebo dohody o koordinaci.

Veškeré uzavřené smlouvy, případně jiné dokumenty prokazující koordinaci s dalšími významnými stavbami, jsou součástí poskytnuté smluvní dokumentace a příslušných podkladů a je možno odkázat na výše uvedený text. Koordinace probíhá v rámci zpracování projektu, a to formou koordinačních schůzek s KSÚS a přizvanými zástupci státních organizací, pro podrobnosti vizte přílohy – zápisy z koordinačních schůzek.

č. 13. Zápisy a interní dokumenty

Žádám o:

- zápisy z jednání rady a zastupitelstva týkající se projektu,
- zápisy z jednání pracovních skupin,
- zápisy z jednání s externími partnery (kraj, projektanti apod.).

V souladu s § 3 odst. 3 a § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám sdělujeme, že veškeré existující a dohledatelné dokumenty odpovídající rozsahu Vaší žádosti jsou přiloženy k této odpovědi v příloze.

Poskytnuty jsou v rozsahu, v jakém jsou k dispozici, a v odůvodněných případech bez provedení úprav vyplývajících z právních předpisů, zejména na ochranu osobních údajů dle příslušných

ustanovení, vzhledem k tomu, že nebyly potřeba mj. s ohledem na výkon Vašeho mandátu. Uvedené se týká i ostatních poskytnutých údajů.

Dovolujeme si současně uvést, že povinný subjekt je dle § 2 odst. 4 citovaného zákona povinen poskytovat pouze informace, které má k dispozici, nikoliv vytvářet nové informace či souhrny nad rámec existujících dokumentů. Z tohoto důvodu jsou poskytovány výhradně již existující zápisy a materiály vztahující se k dané problematice.

č. 14. Rizika projektu

Žádám o sdělení:

- identifikovaných rizik projektu,
- způsobu jejich řízení,
- odpovědných osob.

V případě projektu typu „Jižní paralelní komunikace Beroun – I. etapa“ je řízení rizik a odpovědnost za vznik případných problémů standardní a řídí se českým právem, zejména občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.), stavebním zákonem (zákon č. 283/2021 Sb.) a smluvní úpravou mezi městem Beroun a KSÚS jak již bylo uvedeno výše.

K datu odpovědi nejsou známa žádná mimořádná či specifická rizika, která by přesahovala rámec běžných rizik spojených s rozsáhlými stavebními projekty tohoto druhu. Mezi obvyklá rizika, která zpravidla provázejí veřejné stavby, patří zejména:

- prodlení v dodávkách či výstavbě (zpoždění oproti harmonogramu),
- neočekávané zvýšení nákladů,
- komplikace při projednávání stavebních povolení nebo při majetkoprávním vypořádání,
- nesoulad projektové dokumentace a skutečného provedení,
- vady v provedení stavby nebo technologická rizika,
- vnější zásahy (spory o vlastnická práva, účast třetích osob na řízení),
- možnost reklamací a uplatnění vadných plnění.

Tato rizika nejsou nadstandardní a nejsou dosud známé žádné mimořádné okolnosti, které by rizikovost projektu výrazně zvyšovaly.

Řízení rizik je komplexní a probíhá několika způsoby:

- Na smluvní úrovni mezi městem Beroun a KSÚS je problematika odpovědnosti, koordinace i řešení krizových stavů detailně popsána ve smlouvě o spolupráci.

- Vztahy s dodavateli (stavitelem, projektantem, technickým dozorem apod.) jsou upraveny smlouvami o dílo dle § 2586 občanského zákoníku, které stanoví povinnost zhotovitele provést dílo řádně, včas a bez vad; nebezpečí škody a odpovědnost za vady nese do předání stavitel, nejsou-li ujednány výjimky.

- Stavební část projektu podléhá kontrole stavebního úřadu dle stavebního zákona a příslušných orgánů samospráv.
- Odpovědné osoby pravidelně vyhodnocují průběh projektu, monitorují možné komplikace a přijímají opatření dle smluvních i zákonných ustanovení.
- V případě rizikových událostí je ve smlouvách stanovena povinnost okamžitého oznámení, společného jednání a nastavení nápravných kroků.

Za plnění stavebních prací (tj. za řádné provedení díla, odstranění vad, dodržení technologických předpisů a harmonogramu) odpovídá stavební firma (zhotovitel) dle § 2630 občanského zákoníku, a to až do předání a případného uplynutí záruční doby.

Odpovědnost za odborný dozor při stavbě (technický dozor investora, stavební dozor) je definována smluvně, přičemž jejich úlohou je upozorňovat na rizika a porušení zákonných nebo smluvních povinností.

V současnosti nejsou známa žádná specifická nebo zvýšená rizika projektu mimo obvyklých okolností tohoto typu staveb. Všechna předvídatelná rizika jsou ošetřena smluvně i zákonně. Odpovědnost za eliminaci rizik nese kombinace klíčových subjektů: město, kraj, stavební firma i příslušný odborný dozor podle platných předpisů a smluv. V případě výskytu mimořádných situací je postup stanoven příslušnou smluvní dokumentací a obecnou legislativou.

Závěrem bychom rádi zdůraznili, že naším cílem je poskytovat úplné, přesné a srozumitelné informace týkající se postupu a realizace daného projektu, a to v plném souladu s požadavky relevantní právní úpravy, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Věříme, že výše uvedené vysvětlení i přiložené podklady přispějí k Vaší orientaci v dané věci a naplní účel Vaší žádosti jako žadatele o informace v zájmu kontroly fungování veřejné správy a jednak účelu naplnění řádného mandátu zastupitele a jeho práv na informace z důvodu řádného rozhodování v zájmu města.

V případě, že byste považoval poskytnuté informace za nedostatečné nebo by bylo třeba některé údaje dále upřesnit či doplnit, jsme Vám v mezích zákonných pravidel ochotně k dispozici. Neváhejte se na nás obrátit s konkrétními podněty či dalšími otázkami, které Vám rádi zodpovíme, případně potřebné informace doplníme nebo rozvedeme v souladu s právními předpisy.

Tímto Vás ujišťujeme o naší otevřenosti, transparentnosti a ochotě vést s Vámi vstřícnou a věcnou komunikaci v rámci poskytování informací týkajících se projektu i dalších záležitostí ve Vašem oprávněném zájmu a s opakovanou informací ohledně možnosti nahlédnout do příslušných podkladů osobně.

S pozdravem

Ing. Jana Punčochářová
Vedoucí odboru Kanceláře tajemníka

Přílohy:

- Čistopis zápisu 3.6.2025
- Čistopis zápisu 7.4.2026
- HMG realizace PD.docx
- Koordinační schůzka 23.9. 2025
- Koordinační schůzka Beroun 11.4.2025
- Podepsaná Smlouva o výkonu činnosti generálního projektanta signed_p
- Smlouva o spolupráci - Jižní paralelní komunikace Beroun_p
- Smlouva_administrace
- Smlouva_PD_Pragoprojekt
- zápis 16.12. 2025
- Zápis z Říčan
- ZM Z 20200916
- ZM Z 20220622
- ZM Z 20240226
- ZM Z 20240918 (z důvodu překročení kapacity DZ bude tato příloha součástí odkazu níže)
- ZM Z 20250910 (z důvodu překročení kapacity DZ bude tato příloha součástí odkazu níže)
- RM Z 20201021 A
- RM Z 20201125
- RM Z 20251008
- RM Z 20251119
- DUSP- přemostění (z důvodu velké datové kapacity bude soubor k dispozici na sdíleném úložišti: sdileni.muberoun.cz. Odkaz ke stažení bude zaslán na e-mail: martin.vesely@berounsobe.eu).